因为近一年关注了 od 人群（青少年药物滥用），加上最近马前卒和一些其他信息意识到吸毒（准确说是违反治安管理条例）记录封存非常值得作为公众号的选题，虽然蹭热度都赶不上热乎的。

写在最前面，我的观点是坚决支持违反治安管理条例的封存。

规则的制定是在严格管控和社会平稳治理之间找平衡。毒品泛滥会影响到社会的发展，这是老生常谈，相信聪明的你从小已经在各种禁毒宣传片和历史课上学到了很多。我想说一下新中国成立之后的禁毒史。首先是 1950-1952 年解决的中国一直以来的禁毒问题，可谓摧枯拉朽，并且宣布成为无毒国家。但是在 1980 年代毒品问题卷土而来。邓小平同志指出："开放以后，一些腐朽的东西也跟着来了，中国的一些地方也出现了丑恶的现象，要注意很好地抓，坚决取缔和打击，不能任其发展。"随着经济与社会文化的开放，人的思想和精神世界得到了解放，那么通常情况下我们需要足够的文化产品满足精神需求。如果没有足够的文化产品，那么一条捷径便是通过化学制剂让自己的精神得到满足。

紧接着国家意识到了毒品的危害性。邓小平同志在 20 世纪 90 年代初南方谈话时所指出的："新中国成立后，只花了三年时间，这些东西就一扫而光。吸鸦片烟、吃白面，世界上谁能消灭得了？国民党办不到，资本主义办不到。事实证明，共产党能够消灭丑恶的东西。" 因此"对于鸦片的彻底禁绝态度，对于我国政府而言，在某种意义上是一种政治使命，而不仅仅是一种社会控制手段。（引用自天山医学院禁毒三十年专栏）" 提到这个是因为肯定有极致的观众会说了：既然 80 年代我们也以雷霆手段遏制毒品问题，为什么现在不接着沿袭之前的严格的毒品管控政策呢？简单的答案是我们当时需要证明国家制度的优越性。现在的放开反而是一种自信我们不需要从民族层面上考虑问题了，放下面子成为实用主义者算一笔经济账，回归公共选择理论。然而实际上我们在改革开放期间的打击毒品结果并不好，1987 年全国缴获海洛因 43 公斤到 1990 年的缴获 1632 公斤，再到 1998 年 7359 公斤。毒品问题实际上没有得到有效的遏制，劣者归因于首先精神产品的供给不足，其次是 20 世纪 90 年代中后期到 21 世纪初下岗潮，导致社会就业并不充分，这都是会导致社会不稳定的原因。抽象地说任何政策需要提供出路，吸毒记录封存就是出路。如果你不支持记录封存，你可以提出一个更好的出路。

如果说文化产品的供给不充分是毒品泛滥的原因和就业率是维持社会稳定的根本，接下来我们看一下最近我国毒品管制的效果。《中国毒情形势报告》是官方的公开信息。经过简单使用搜索引擎后，发现 2014 年 295.5 万到 2019 年 214.8 再到 2024 年 74.7 万，可以说是一个非常非常非常优秀的战绩。并且 2024 年“戒断三年未发现复吸人员 428.6 万名，同比上升 5.1%”。四百多万有吸毒记录的人会因为有这个记录在就业市场受到潜在的歧视，我肯定这些记录的存在影响到他们的就业，迫使他们社会边缘化。边缘化的后果之一的例子就是下岗潮后的黑社会，“东北虎，唐山狼”形容当时地区混乱的小短语。因此即使大部分人会说我老老实实的生活一辈子为什么要考虑违法违纪的人的生活以及跟他们共事，我们也必须要考虑如何让社会给他们多一次机会，以及至少从制度上消解各种层面上的歧视。中国 2024 年的出生人口 900 万，2025 年预测 700-900w 之间，那么这四百万潜在的劳动力为什么不值得重视呢？让所有人进入就业市场时不受到歧视难道不是一个正常包容的社会应该有的特质吗？

马前卒从对于自我身份为中产的伪中产进行了评价。简单说是国家把大部分人保护的太好了导致伪中产们没有同理心觉得自己一辈子都不会成为吸毒的人，所以对于这 400 万人没有任何同理心。但是这何尝不是一种对于中国缉毒工作的赞美呢？大部分人可能自己没有到达中产的可支配收入但是依旧觉得自己是中产并且对于吸毒者的人不抱有同情心，其实侧面也说明了他们对自己的期望是成为中产，这恰恰和美国上世纪勃勃生机万物竞发时期的美国梦时代呼应上了。也就是本质上大部分人对于自己的生活还是一个想好期望的，这是好事啊。但是马前卒依旧提出了一个尖锐的问题，中国人批判别国毒品问题会总结三个原因：

1 精神空虚

2 工作压力大，

3 社会贫富差距大，文化分裂。

没错，我也认为毒品问题不分国界，这是对于人精神层面的物质，如果承认地球的人种大脑没有本质区别，这些原因同样适用于我们。有的时候问题不是出在个人，更多的是社会问题。吸毒人员可能只是出生在了那个边缘家庭，或者地区，是问题作用在个体的后果，而不是问题本身。他们是问题的展现方式，因此某种意义上说他们是受害者。

对于精神空虚我还想说，我最近关注的 od 人群。青少年的 od 有几个常见的原因，比如原生家庭、精神疾病、霸凌、寻找自己独特的身份认同（想装逼）等。大部分小朋友并没

有特别的惨，但是可能对于他们来说承受过了他们能承受的极限可能就会 overdose 一些生活中常见的药物，比如右美沙芬、普瑞巴林等，右美沙芬去年已经纳入管制，这是好事。以此他们可以寻求欣快，解离感。还有一部分人会尝试不同的药物一起吃用自己的身体进行试验。有的时候我觉得对于这群小朋友是更需要社会去关心的，关注他们的精神世界，尽量不要看到之后评论一句我又 o 了 10 杯奶茶的戏谑。这个群体我肉眼可见的慢慢变多了。这里我推荐 b 站后土百科的《嗑药？自残？他们为何“乐此不疲”地毒害自己？》这个纪录片，包括徐师傅也拍过 od 哥。他们本质上就是吸毒，即使大部分药物不受管制。所以说毒品的边界随着有心人对于化学的了解越来越深，毒品的边界实际上是越来越模糊。对于边界的模糊，执法成本也是变得越来越高。并且 od 的起因五花八门，我之前见过有人不小心把药吃多了，打开了混沌世界的大门。他们可能最后也没有被举报留案底，长大了之后也不碰药了，那么大家愿意接受他进入社会吗？但是如果他只是因为当初在初中高中被霸凌之后在药物中找了一种放松的方式，但是被人举报留了案底，即使之后不会再碰这些东西了，那么大家愿意给他一次机会吗？个体的生活经历不是都跟大部分人那么幸福美满，可能只需要一个小小的推动就会做一些违法的事情，为什么不多带一些同理心去接纳他们呢？

在北大法学教授赵宏的相关视频下，一直都有人对她进行人身攻击。赵宏教授提倡给所有人一个机会，所以也支持违反治安管理条例记录封存是好事，只是因为这样就收到了很多人的辱骂，我想说我支持赵宏，你们可以骂我了。并且实际上我们的条例也是从 2023 年就开始推动了，2023 年《治安管理处罚法》修订草案中

> **第一百三十六条** 对违反治安管理时不满十八周岁的人，违反治安管理的记录应当予以封存，不得向任何单位和个人提供，但监察机关、司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位，应当对被封存的违法记录的情况予以保密。

直到现在 generalized 的记录封存，这其实是制度的优化，流露的是对于法律中的社会关怀。回过头看 2023 年已经有了开口，包括后来“2024 年 7 月 21 日，二十届三中全会决定建立轻微犯罪记录封存制度”。为什么 2026 年最终实施会产生这么大的反响？可能还是法律和老百姓之间有一些沟通间隙。anyway，有争议是好事，没有争议的制度是没有意义的，因为共识不需要制度强制执行。

最后最后，我对马前卒的一个回答影响深刻，大意是：有人问，你自己的工作室会接受一个有吸毒记录的人一起工作吗？马前卒说，我不愿意，但是这就是制度存在的意义，因此我会接受。经过独立思考，我支持违反治安管理条例记录封存。